Ata da 4ªReunião Extraordinária

Data	10/07/2025	Horário de Início	15h:19min	Horário de Término	18h:02min
Local	Sala de Reuniões Prédio SEMAM – Rua Sabiá 55, Caborê – Paraty - RJ.				
Pauta	**1.**Autolicenciamento Ambiental da Unidade Básica de Saúde (UBS) - Jabaquara . **2.**Esclarecimentos Licença de Instalação do Hotel SPA Emiliano. **3.** Certidão Instituto Manga **4.** Assuntos Gerais (Casa Flutuante).				

Felipe dá boas-vindas e abre a 4 ª Reunião extraordinária, confirmando ter quórum para as deliberações. Apresenta a pauta da reunião extraordinária aos presentes. **Discussão do 1º Ponto de Pauta (Deliberação do Autolicenciamento Ambiental Unidade Básica de Saúde (UBS) no Jabaquara):** **Felipe** apresenta Patric Cantídio, engenheiro da Secretaria Municipal de Saúde que irá responder dúvidas sobre o projeto. Em seguida, **Herbert**, biólogo da SEMAM, inicia a apresentação do parecer técnico número 198/2025 emitido para licenciamento de instalação e operação de uma Unidade Básica de Saúde (UBS). Esclarece ser um autolicenciamento e por isso a necessidade de deliberação do COMDEMA, apresentando a legislação pertinente. Trata-se de obra de interesse público, com categoria definida como Classe A2 de Baixo Impacto. Finalizou que haverá supressão de vegetação exótica; o local da atividade não se encontra em área de APP ou em FMP e deverá ser dada ciência do presente processo aos órgãos gestores das unidades de conservação direta e indiretamente afetadas, em atendimento ao Art. 5º da Resolução CONAMA 428/10.**Sergio** pede esclarecimentos sobre a drenagem, tipo de fundação e gestão de resíduos do projeto. **Patric** responde que o lençol freático no local é alto e por isso o projeto tem toda uma adequação em relação aos biodigestores, que a fundação será em radier com sapatas mais altas em relação à rua. **Cristina** pergunta por que o paisagismo apresentado não contempla espécies nativas da mata atlântica. **Patric** esclarece que obra será realizada com verbas federais com prazos justos para realização e que o paisagismo ainda será elaborado e contemplará espécies nativas uma vez que a área disponível é bem maior que a implantação e possui mata nativa. **Rafael** pergunta sobre possibilidade de recuperação de área de mangue degradada no local e sobre o descarte do lixo hospitalar no município. **Felipe** responde que a prefeitura tem contrato, através da Secretaria de Saúde, com uma empresa denominada RKAmbiental, especializada em lixo e descarte hospitalar que atende em todo o município, no hospital e nas UBSs. **Cristina** sugere que seja feito um esforço para o plantio de vegetação de mangue na APP do córrego existente no final da área do empreendimento. **Felipe** abre a votação para deliberação do projeto da UBS Jabaquara. O projeto é **aprovado por unanimidade** pelos conselheiros presentes, com abstenção de **Tathiana** que se autodeclara inapta para votar uma vez que, por motivo de atraso, não pode acompanhar o debate. **Discussão do 2º Ponto de Pauta (Esclarecimentos sobre Licença Instalação do Hotel SPA Emiliano):** **Felipe** inicia a discussão informando que o assunto seria tratado na reunião ordinária do dia 24 de julho, mas como foi solicitado pelos membros do COMDEMA, realiza-se na presente reunião. **Felipe** esclarece se tratar deum licenciamento que estava em análise há quatro anos. A Secretaria do Ambiente (SEMAM) aprovou desde janeiro de 2025 duzentas e setenta e cinco licenças ambientais que se encontravam paradas e que somente a partir de maio tomaram posse quatro técnicos para auxiliar no departamento de licenciamento. O licenciamento do Hotel SPA Emiliano seria apenas mais um projeto de Licença de Instalação (LI) e que ele se sentiu na obrigação de proteger os técnicos envolvidos para uma análise técnica isenta e focada nas questões ambientais, por se tratar de um projeto polêmico no município. Não houve por parte da SEMAM nenhuma intenção de ocultar do COMDEMA qualquer fato relevante que fosse prejudicial ao ambiente municipal. Lembrou que foi realizada uma audiência pública para esclarecimentos em Paraty Mirim,atendendo solicitação da associação de moradores, no dia

dezessete de junho e endossada pela Procuradoria Municipal por estar em conformidade com a Convenção 169/ 1989 da Organização Internacional do Trabalho (OIT).Esclareceu que o projeto sofreu diversas adequações ao longo dos anos desde sua apresentação para Licença Prévia junto aos Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e Instituto Estadual do Ambiente (INEA). Por conta destas adequações e redução do porte da obra, as mesmas instituições entenderam que o projeto passou a ser classificado como Classe 2B de Baixo Impacto junto ao INEA e por este motivo foi iniciado o processo número 29772/ 2023 de LI na SEMAM.Por se tratar de um processo privado e pela classe de baixo impacto não é necessária a deliberação do COMDEMA sobre a aprovação da LI. Após análise técnica do grupo da SEMAM, foi emitido o Parecer Técnico número 183/2025 e autorizada a LI número 001/2025. **Felipe** abre em seguida a discussão primeiramente com os conselheiros e em seguida com os demais presentes sobre a da LI emitida. Inicia-se um debate com duração de duas horas onde todos os conselheiros presentes levantaram diversos pontos, debateram exaustivamente e expressaram seu descontentamento. Os pontos críticos principais levantados foram: 1- Estranhamento pelo desfecho sem consulta ao Conselho do COMDEMA uma vez que no ano anterior de 2024 o projeto era visto como de grande impacto e relevância para o município e que seria apreciado pelo colegiado; 2- Possível ilegalidade por não ouvirem as comunidades conforme OIT 169/1989; 3- Demora em apresentar a LI e o projeto integral ao COMDEMA para apreciação, principalmente na gestão do ano anterior (2024); 4- O silenciamento do Secretário diante das manifestações dos membros no grupo de Whatsapp; e 5- A fiscalização da SEMAM é uma das funções do COMDEMA. **Cristina** fala da importância de separar a presidência do COMDEMA do secretário da SEMAM no Regimento Interno em elaboração para não haver conflito de interesses nas decisões do colegiado. **Rafael** fala sobre a adequação do projeto e o reenquadramento para baixo impacto. Confirma que somente obras públicas e obras nas classes 2F e 3D são obrigadas a passar por aprovação e deliberação por parte do COMDEMA. Em seguida, os outros participantes da reunião são ouvidos. **Julia Mariano**, moradora do Saco do Funil, fala da importância da presença do Estado para o desenvolvimento social e do empreendimento para oportunidade de trabalho na comunidade. **Fernanda Ravanholi** afirma a adequação do projeto inicial até o projeto final, ouvindo as comunidades e suas necessidades. Demonstra que se trata de um projeto sustentável, de baixo impacto ambiental e comprometido com as condicionantes da licença emitida. **Amanda**, moradora de Tarituba, concorda que Estado deve estar mais presente no desenvolvimento das comunidades tradicionais e que empreendimentos turísticos trazem oportunidade de crescimento e trabalho para as comunidades contribuindo para permanência no território. **Felipe** encerra o debate do assunto afirmando a dificuldade de estar como Secretário do Ambiente juntamente como Presidente do COMDEMA e que seguiu os procedimentos legais pertinentes ao licenciamento. **Felipe**acrescenta que o licenciamento possui mais de trinta condicionantes e o alvará hora emitido pode ser anulado caso qualquer um desses condicionantes não seja atendido pelo empreendedor. Foi solicitado pela SEMAM a contratação de mais três fiscais ambientais para auxílio na fiscalização da obra do projeto do Hotel SPA Emiliano. **Discussão do 3º Ponto de Pauta (Deliberação sobre emissão de Certidão para o Instituto Manga):** **Felipe** informa que se trata de certificação da participação do Instituto Manga como entidade ambientalista no COMDEMA. Após rápida discussão, a certidão foi aprovada por unanimidade e ficou acertado o encaminhamento por WhatsApp para anuência da minuta de certidão para sugestão de todos. **Discussão do 4º Ponto de Pauta (Assuntos Diversos):** **Felipe** apresenta denúncia feita à Capitania dos Portos a respeito de uma casa flutuante para locação temporária ancorada em frente à Ilha do Araújo. A Capitania afirma não poder atuar ambientalmente no caso pois a embarcação encontra-se regularizada. Existe a preocupação

	com a situação, pois pode se tornar um precedente para instalação de mais casas flutuantes de uso temporário e gerar um impacto ambiental relevante nas águas costeiras. **Felipe** sugere que esse assunto seja mais discutido devido sua importância ambiental na próxima reunião ordinária no dia vinte e quatro de julho. O COMDEMA deve elaborar um projeto de lei para regulamentar ou proibir este tipo de atividade no município junto à câmara municipal. **Felipe** encerra a reunião fazendo os encaminhamentos e agradece a presença de todos. E nós, **Bettina Campagnani** e **Carolina Santo**, lavramos a presente ATA, assinada por no mínimo por 10 participantes e que será encaminhada por e-mail e grupo de WhatsApp.
Encaminhamentos:	1- Publicar no DOM a deliberação aprovando a construção da UBS- Jabaquara.
	2- Encaminhar para anuência o certificado do Instituto Manga.
	3- Encaminhar documentos aos conselheiros sobre malha na Maricultura.
	4- Encaminhar documentos referentes a regularização/ proibição de casas flutuantes.

Lista de Participantes – 12/06/2025

- Felipe Espírito Santo - Secretaria Municipal de Ambiente;
- Vanderson Albino Duarte Coelho - Secretaria Municipal de Ambiente;
- Patricia Hiromi Kunihira – Secretaria de Agricultura;
- Sidiclei Leal da Cruz – Secretaria de Educação;
- Amanda Belchior Pinto de Medeiros - Secretaria de Pesca
- Gabriel Toledo Pires - Secretaria de Turismo;
- Flávio Amorim Barbosa - Secretaria Municipal de Obras;
- Rafael Nogueira de F. Pereira – ICMBio- APA;
- Sérgio Salvatti - Associação de Moradores do Coriscão;
- Daniele Elias Santos – AMOCQ
- Renato Vieira da Silva – Associação de Moradores de Paraty Mirim; Renato Vieira Silva
- Carla Renata Teixeira – Salve Pets;
- Thatiana Duarte do Monte Lima Lourival - Associação Verde e Cidadania;
- José Roberto Reis – AMAPAR; José Roberto dos Reis Defensor
- Caio Antonio Espósito Cruz - Museu do Território;
- Cristina Magalhães – PIRATII;
- Nuno Emanuel Damas Alves – OAB-Paraty;
- Carolina Santo - Secretaria Municipal de Ambiente;
- Everaldo Nunes Junior - Secretaria Municipal de Ambiente; Everaldo Nunes Junior
- Bettina Campagnani- Secretaria Municipal do Ambiente. Bettina Campagnani

FOTOS DA REUNIÃO10/07/2025